

CULPABILIDADE

CONCEITO

Juízo de reprovação (juízo de censura, reprovabilidade) que incide sobre a conduta típica e ilícita praticada

Exemplo: imagine que há dois funcionários de um supermercado que trabalham como caixas. Um deles subtrai, todos os dias, 30 reais, com a finalidade de gastar com bebidas e mulheres. O outro também subtrai a mesma quantia todos os dias, mas com o objetivo de pagar remédios para a esposa doente. Os dois praticaram fato típico, geraram resultado (subtração patrimonial), houve nexo de causalidade e há tipicidade da conduta. Não vislumbrando hipótese de excludente de ilicitude, passamos à análise da culpabilidade. A conduta do primeiro caixa é reprovável, enquanto que a do segundo caixa não é tão reprovável.



Juízo de necessidade de aplicação da sanção penal

A um doente mental que não tenha a capacidade de entender o caráter ilícito do fato que pratica não é necessário aplicar pena privativa de liberdade, sendo mais viável aplicar medida de segurança ou tratamento ambulatorial, em razão de sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade.

Afinal, a culpabilidade integra o conceito de crime?

Teoria clássica (causalista, causal, mecanicista): Sim, obrigatoriamente. A teoria clássica adota a teoria tripartite. Não é mais adotada no Direito brasileiro.

Teoria finalista: (é a teoria adotada pelo Direito Brasileiro):

Conceito bipartido – culpabilidade é pressuposto de aplicação da pena.

Conceito tripartido – culpabilidade é elemento do crime.



TEORIA DO CRIME

Fato Típico	Antijuridicidade (ilicitude)	Culpabilidade
• Conduta • Resultado • Relação de causalidade (nexo causal) • Tipicidade	• É presumida Excludentes de ilicitude: • Legítima defesa • Estado de necessidade • Estrito cumprimento do dever legal • Exercício regular de direito	• Imputabilidade • Potencial consciência da ilicitude • Exigibilidade de conduta diversa



Coculpabilidade

- O indivíduo possui o livre-arbítrio para agir de acordo ou contrário ao ordenamento jurídico. Apesar da escolha ser do indivíduo, há fatores externos que, inegavelmente, influenciam na conduta social de cada pessoa.
- De acordo com a teoria da coculpabilidade, o Estado tem parte da responsabilidade pela conduta criminosa de determinados indivíduos, mormente em razão da desigualdade social.
- Em outras palavras, o Estado teria parte de responsabilidade pela não inserção social de todos os cidadãos.
- **Doutrina majoritária** – Entende que a coculpabilidade deve ser considerada uma atenuante inominada, nos termos do art. 66, do Código Penal:

Art. 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.

- **STJ** – Quanto à tese de concorrência de culpa, vale registrar que esta Corte Superior não tem admitido a aplicação da teoria da coculpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos. A propósito: HC 187.132/MG, Sexta Turma, DJe 18/02/2013.”(AgRg no AREsp 1318170 / PR – 21/02/2019)



Coculpabilidade às avessas

- O Estado tem parcela de responsabilidade por não inserir socialmente todos os indivíduos (coculpabilidade). Como resultado, torna-se mais comum a punição de indivíduos pertencentes às classes sociais inferiores, que não tiveram acesso à educação, lazer, cultura, etc.
- Por outro lado, aquele que teve todas as oportunidades sociais e mesmo assim comete delitos, valendo-se de seu alto padrão financeiro, tem uma maior reprovabilidade da conduta.
- A coculpabilidade às avessas está geralmente relacionada a crimes de colarinho branco (crimes tributários, econômicos, financeiros, contra a Administração Pública, lavagem de dinheiro, etc.).
- A coculpabilidade às avessas não pode gerar qualquer tipo de agravante para o agente, uma vez que não há previsão legal. Por outro lado, as condições pessoais do agente

ANOTAÇÕES

podem e devem ser levadas em conta na análise das circunstâncias judiciais do art. 59, CP (“culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime...”).



DIRETO DO CONCURSO

1. (CEPERJ/PC-RJ/DELEGADO/2009) O princípio da coculpabilidade reconhece que o Estado também é responsável pelo cometimento de determinados delitos, praticados por cidadãos que possuem menor âmbito de autodeterminação diante das circunstâncias do caso concreto, principalmente no que se refere às condições sociais e econômicas do agente.



COMENTÁRIO



25m

A questão conceitua a coculpabilidade corretamente.

2. (CESPE/TJ-AC/JUIZ/2012) A coculpabilidade, expressamente admitida na lei penal como uma das hipóteses de aplicação da atenuante genérica, consiste em reconhecer que o Estado também é responsável pelo cometimento de determinados delitos quando o agente possui menor autodeterminação diante das circunstâncias do caso concreto, especificamente no que se refere às condições sociais e econômicas.



COMENTÁRIO

A coculpabilidade não é expressamente admitida como causa atenuante.

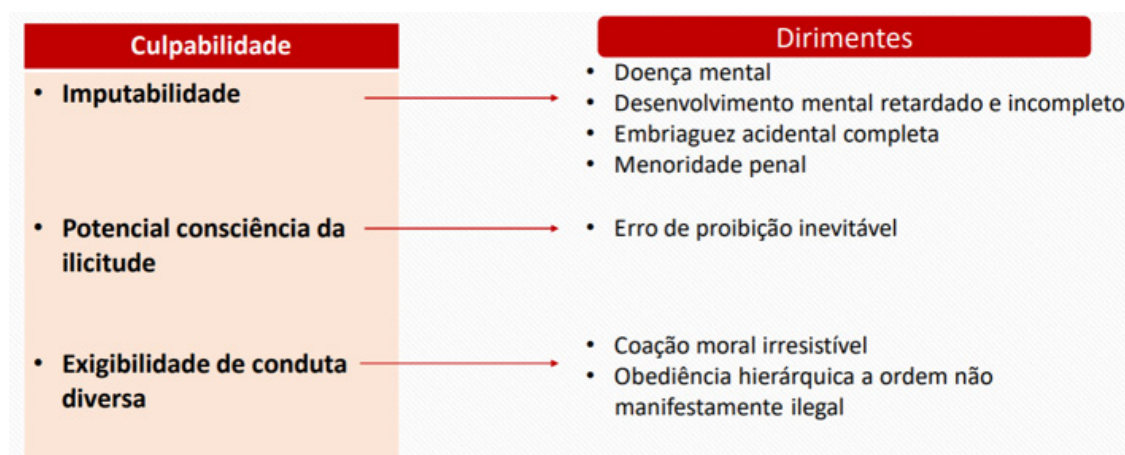
3. (IDECAN/SEJUC-RN/AGENTE/2017) A teoria que aponta e evidencia a parcela de responsabilidade que deve ser atribuída à sociedade quando da prática de determinadas infrações penais pelos seus cidadãos é chamada de teoria:
 - a. Da coculpabilidade.
 - b. Psicológica normativa.
 - c. Social da culpabilidade.
 - d. Psicológica da culpabilidade.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

A teoria conceituada no enunciado da questão é a teoria da culpabilidade.

Para que haja culpabilidade do agente, é necessário haver a concomitância dos três elementos: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. As dirimentes são as causas excludentes de culpabilidade.



30m



DIRETO DO CONCURSO

4. (CESPE/PC-AL/DELEGADO/2012) A imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência da ilicitude são elementos da culpabilidade.

COMENTÁRIO

São os três elementos da culpabilidade.

5. (CESPE/STM/ANALISTA/2018) No que tange aos institutos penais das excludentes de ilicitude e de culpabilidade e da imputabilidade penal, julgue o próximo item.
- Preenchidos os requisitos legais, a coação irresistível e a obediência hierárquica são causas excludentes de culpabilidade daquele que recebeu ordem para cometer o fato, man-

ANOTAÇÕES

tendo-se punível o autor da coação ou da ordem.

COMENTÁRIO

A coação irresistível e a obediência hierárquica a ordem não manifestamente ilegal são hipóteses de inexigibilidade de conduta diversa.

6. (CESPE/MPE-PI/PROMOTOR/2019) Em relação à estrutura analítica do crime, o juízo da culpabilidade avalia
- A prática da conduta.
 - As condições pessoais da vítima.
 - A existência do injusto penal.
 - A reprovabilidade da conduta
 - A contrariedade do fato ao direito.

COMENTÁRIO

Contrariedade do fato ao direito é a ilicitude. A prática da conduta é analisada no âmbito do fato típico, enquanto a existência do injusto penal é analisada na correlação entre fato típico e ilicitude.



35m

7. (NUCEPE/PC-PI/AGENTE/2018) Julgue os itens a seguir acerca da tipicidade, ilicitude, culpabilidade e punibilidade.
- Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade.
 - Extingue-se a punibilidade pelo casamento do agente com a vítima, nos crimes contra a dignidade sexual.
 - Tipicidade é a conduta típica realizada.
 - Para ser culpável, o agente deverá ser imputável.
- Somente estão corretos os itens I e II.
 - Somente estão corretos os itens I e IV.
 - Somente estão corretos os itens I, II e IV.
 - Somente estão corretos os itens II e IV.
 - Todos os itens estão corretos.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

A excludente do estado de necessidade exclui a ilicitude. Se não há ilicitude, não há crime. Nos crimes contra a dignidade sexual, a punibilidade do agente não mais se extingue pelo casamento com a vítima. Tipicidade é a descrição do fato, a previsão legal de um tipo penal. A conduta típica realizada é o fato típico. Precisamos dos três elementos (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa) para que haja culpabilidade.

8. (FCC/TRF5/ANALISTA/2017) A coação moral irresistível

- a. Torna o fato atípico.
- b. É causa excludente de ilicitude.
- c. É circunstância que sempre atenua a pena.
- d. Tem o mesmo tratamento legal da coação física irresistível.
- e. É causa de isenção da pena.

COMENTÁRIO



A coação moral irresistível é uma causa excludente de culpabilidade (inexigibilidade de conduta diversa). A isenção de pena refere-se à culpabilidade.

GABARITO

- 1. C
- 2. E
- 3. a
- 4. C
- 5. C
- 6. d
- 7. b
- 8. e

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.